Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul

Comarca de Dourados

Terceira Vara Cível

Autos n° 0802989-32.2020.8.12.0002

Classe processual: Procedimento Comum Cível

Autor: Valeria Granziera de Oliveira

Réu: São Francisco Sistemas de Saúde S/e Ltda

SENTENÇA

Vistos, etc...

VALÉRIA GRANZIERA DE OLIVEIRA, qualificada na inicial, ajuizou **AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS,** com pedido de tutela de urgência, em face de **SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE S/E LTDA,** igualmente qualificada nos autos, arguindo em síntese: que na data de 22/07/2019, após realização de cirurgia de quadrantectomia de mama direita e biópsia de linfonodo sentinela, seguido de esvaziamento axilar, foi diagnosticada com o CDI (carcinoma de mama ductal invasivo) de 2,5 x 2 x 1,2 cm de diâmetro, grau 2, com invasão perineural e no esvaziamento axilar, sem metástase de 21 linfonodos dissecados; que em 09/01/2020, iniciou tratamento com quimioterapia coadjuvante com protocolo taxol por 12 (doze) semanas consecutivas, devendo ser submetida a plano de radioterapia complementar, seguido por hormonioterapia; que não possui condições financeiras de efetuar o tratamento médico recomendado por conta própria; que solicitou o fornecimento de medicamento na unidade da requerida, porém foi comunicada que o mesmo não seria disponibilizado; que se aplica o Código de Defesa do Consumidor; que deve ser reembolsada dos valores gastos com medicamentos até o seu fornecimento; que diante da urgência do tratamento, a negativa causou-lhe danos morais.

Pleiteou a concessão da tutela de urgência para se determinar à parte ré que lhe forneça todo o tratamento médico descrito no laudo anexo, sob pena de multa diária.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARILSA APARECIDA DA SILVA BAPTISTA, liberado nos autos em 26/02/2026 às 15:11 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0802989-32.2020.8.12.0002 e código p7GeFGNF.

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul
Comarca de Dourados
Terceira Vara Cível

Requereu, ao final, a procedência da ação, com a confirmação de tutela, para se determinar à parte ré que forneça o tratamento médico prescrito, além da condenação ao reembolso dos gastos, danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), custas processuais e honorários advocatícios. Atribuiu à causa o valor de R$ 37.929,97 (trinta e sete mil, novecentos e vinte e nove reais e noventa e sete centavos).

Acompanharam a inicial os documentos de p. 24/121.

Determinação de emenda para que a parte autora apontasse os procedimentos requeridos, bem como, se efetuou requerimento de cobertura do procedimento (p. 124), o que cumpriu, informando a medicação pleiteada e que a negativa se deu de forma verbal pelos prepostos da parte ré (p. 127/128).

Pela decisão de p. 131/138 foi indeferido o pedido de tutela de urgência de natureza antecipatória, pleiteado pela parte autora, para custeio de seu tratamento medicamentosos pela parte ré.

Citada (p. 144), a parte ré apresentou contestação às p. 145/165, argumentando o que segue: **Preliminarmente:** Impugnação ao valor da causa. **No mérito:** que a autora foi diagnosticada com carcinoma ductal invasivo em 28/02/2019, portanto antes da adesão ao plano de saúde, ocorrida em 01/04/2019; que, quando do preenchimento da entrevista qualificada, em 16/03/2019, a autora declarou não possuir doença preexistente, embora já tivesse ciência da patologia; que após a contratação, houve solicitação de quimioterapia, inicialmente negada em razão do prazo de carência contratual, sendo a autora informada de que o período se encerraria em outubro de 2019; que, em novo pedido, acompanhado de relatório médico, verificou-se a existência de diagnóstico anterior à contratação, circunstância que caracterizaria omissão dolosa; que é

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARILSA APARECIDA DA SILVA BAPTISTA, liberado nos autos em 26/02/2026 às 15:11 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0802989-32.2020.8.12.0002 e código p7GeFGNF.

legitima a negativa de cobertura, em razão da preexistência da doença e do cumprimento das cláusulas contratuais, afirmando inexistir ato ilícito ou dever de indenizar; que, ao analisar o pedido da autora, constatou tratar-se de patologia preexistente; que, em 03/01/2020, entrou em contato para orientá-la a realizar nova entrevista qualificada e que, em 07/01/2020, a autora compareceu à sede da operadora, ocasião em que declarou o câncer, mas se recusou a aceitar a cobertura parcial temporária, insistindo na inexistência de diagnóstico prévio, embora este tivesse sido firmado em 28/02/2019; que o contrato e a entrevista qualificada informavam expressamente a obrigação de declarar doenças preexistentes, bem como, a incidência de carência de 24 meses para procedimentos a elas relacionados, além da possibilidade de rescisão em caso de omissão; que a negativa de cobertura foi legítima e pugna pela improcedência dos pedidos; que compete ao beneficiário declarar, no momento da contratação, as doenças ou lesões preexistentes de que tenha conhecimento; que tal declaração é relevante para definição de prazos de carência e para a aplicação da cobertura parcial temporária (CPT), que pode suspender, por até 24 meses, procedimentos cirúrgicos, internações e tratamentos de alta complexidade relacionados à patologia previamente informada; que, decorrido esse período, a cobertura torna-se integral, mas que, durante a carência, inexiste obrigatoriedade de custeio pela operadora; que inexiste dano moral e dano material. Pugnou pelo acolhimento da preliminar arguida e, no mérito, pela improcedência da ação. Acostou os documentos de p. 166/291.

Impugnação à contestação ofertada às p. 265/291.

Oportunizada a produção de provas, a parte autora requereu a oitiva de testemunhas (p. 300/301), ao passo que o patrono da parte ré comunicou, à p. 302, a renúncia ao mandato.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARILSA APARECIDA DA SILVA BAPTISTA, liberado nos autos em 26/02/2026 às 15:11 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0802989-32.2020.8.12.0002 e código p7GeFGNF.

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul
Comarca de Dourados
Terceira Vara Cível

Conforme despacho de p. 307, diante da renúncia ao mandato noticiada nos autos e para o fim de prevenir futuras alegações de nulidade ou cerceamento de defesa, determinou-se a renovação da intimação de p. 298/299, direcionando-se a publicação aos advogados da parte ré indicados na procuração e no substabelecimento de p. 166/167.

Às p. 312/313, a parte ré manifestou desinteresse na produção de provas, ao passo que, às p. 314/316, a parte autora reiterou os argumentos anteriormente expendidos e renovou o pedido de produção de prova testemunhal.

Pelo despacho de p. 319, a parte autora foi intimada a se manifestar acerca das alegações da parte ré no sentido de que estaria recebendo o tratamento oncológico pleiteado na petição inicial, bem como, sobre a eventual perda do objeto da ação.

Na petição de p. 322/323, a parte autora afirma que, apesar de a parte ré alegar a perda do objeto por estar custeando o tratamento, o pedido inicial também abrange reembolso de despesas e danos morais, razão pela qual, requereu o prosseguimento do feito com a designação de audiência para produção de prova oral.

À p. 324, diante da manifestação de interesse da parte autora, determinou-se a designação de audiência de conciliação.

Realizada audiência (p. 380), restou infrutífera a tentativa de conciliação entre as partes.

Vieram os autos conclusos.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARILSA APARECIDA DA SILVA BAPTISTA, liberado nos autos em 26/02/2026 às 15:11 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0802989-32.2020.8.12.0002 e código p7GeFGNF.

É o breve relato.

DECIDO.

Trata-se de **Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos Morais** que **Valéria Granziera de Oliveira** move em face de **São Francisco Sistemas de Saúde Sociedade Empresária Ltda**, por meio da qual pretende a condenação da parte ré ao custeio do tratamento médico decorrente do diagnóstico de carcinoma de mama ductal invasivo, ao reembolso das despesas suportadas até o efetivo fornecimento da medicação, e ao pagamento de indenização por danos morais.

I. DO JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO.

Cabível o julgamento antecipado do mérito, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, posto que, as provas documentais acostadas aos autos são suficientes à formação do convencimento do juízo, tornando-se desnecessária a instrução processual para oitiva de testemunhas.

Entretanto, antes de adentrar no mérito da contenda, necessário se faz apreciar a preliminar arguida com a contestação e matérias conhecíveis de ofício.

II. PRELIMINARMENTE.

II-I. Da perda parcial do objeto da ação.

Conforme se extrai dos elementos já constantes dos

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARILSA APARECIDA DA SILVA BAPTISTA, liberado nos autos em 26/02/2026 às 15:11 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0802989-32.2020.8.12.0002 e código p7GeFGNF.

autos, restou incontroverso que, com o término do período de carência contratual (p. 317/318 e 322/323), a parte autora passou a receber o tratamento oncológico pretendido, circunstância que conduz à perda do objeto quanto ao pedido de obrigação de fazer, o que implica na falta de interesse de agir no decurso da ação, o que pode ser declarado de ofício pelo juízo, pois oportunizada a manifestação da parte autora(p.319).

Remanescem, assim, para apreciação apenas as pretensões de reembolso das despesas anteriormente suportadas e de indenização por danos morais.

II.II. Da impugnação ao valor atribuído à causa.

A parte ré sustenta que o valor da causa influencia nas custas, honorários e multas processuais, devendo observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Afirma que, por se tratar de ação de obrigação de fazer voltada ao cumprimento do contrato de assistência médica, o proveito econômico pretendido não corresponde ao custo do tratamento ou aos danos morais, mas sim ao valor da avença, requerendo, assim, a retificação do valor da causa para que corresponda à soma das prestações contratuais vincendas pelo período de um ano, ou outro montante que o Juízo entender adequado.

A preliminar não comporta acolhimento.

Nos termos do art. 292 do Código de Processo Civil, o valor da causa deve corresponder ao proveito econômico perseguido pela parte autora, o que, na hipótese, guarda relação direta com o custeio do tratamento cuja cobertura foi postulada, com o reembolso das despesas (R$ 22.929,97 - p. 121) e com a indenização por danos morais pretendida (R$ 15.000,00), não se tratando

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARILSA APARECIDA DA SILVA BAPTISTA, liberado nos autos em 26/02/2026 às 15:11 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0802989-32.2020.8.12.0002 e código p7GeFGNF.

de demanda voltada à revisão da avença ou à declaração de validade do contrato, mas sim à obtenção de prestações específicas dele decorrentes.

Assim, mostra-se adequada a quantia atribuída na inicial, por refletir, de forma razoável e proporcional, o conteúdo econômico da pretensão deduzida, inexistindo fundamento para sua alteração.

Rejeita-se, portanto, a impugnação ao valor da causa.

III. NO MÉRITO.

No mérito, tem-se que os pedidos que remanesceram devem ser julgados **IMPROCEDENTES**, conforme restará demonstrado.

A controvérsia remanescente cinge-se aos pedidos de reembolso das despesas suportadas pela parte autora (p. 21, letras "e" e "f") e de indenização por danos morais, uma vez que o pleito de obrigação de fazer perdeu o objeto, diante da constatação de que o tratamento oncológico passou a ser custeado pela operadora após o período contratual aplicável, conforme já exposto acima.

Desse modo, a controvérsia central consiste em apurar a legitimidade da negativa inicial de cobertura pela parte ré, a fim de aferir se assiste à autora o direito ao reembolso das despesas médicas suportadas e à indenização por eventuais danos morais, que alega ter sofrido.

Pois bem.

Dos documentos juntados aos autos, especialmente o atestado médico de p. 33, extrai-se que a autora foi diagnosticada com carcinoma

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARILSA APARECIDA DA SILVA BAPTISTA, liberado nos autos em 26/02/2026 às 15:11 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0802989-32.2020.8.12.0002 e código p7GeFGNF.

ductal invasivo em **28/02/2019.**

ATESTADO MÉDICO

Paciente: Valéria Graziera de Oliveira, 43 anos

A paciente acima refere ter palpado nódulo em mama direita há cerca de 1 ano. Após ter percebido aumento deste, motivou investigação.

A paciente foi submetida a exames de mamografia e US de mamas, que indicaram biópsia. Em 28/02/2019, realizado Core biopsy – AP: carcinoma ductal invasivo grau 1. Realizado exames de estadiamento sistêmico negativo para metástases.

O contrato de assistência médica, por sua vez, foi firmado apenas em 10/04/2019, conforme instrumento contratual de p. 34/35:

Ribeirão Preto	10/04/2019	DocuSigned by: Oliveira 895BBE9AF3DE430...
LOCAL	DATA	VALERIA GRANZIERA DE OLIVEIRA CNPJ sobº 10.456.043/0001-30 CONTRATANTE

Assim, é inequívoco que o diagnóstico da patologia oncológica antecedeu a adesão ao plano de saúde.

A disciplina das doenças ou lesões preexistentes encontra amparo no art. 11 da Lei nº 9.656/1998, que autoriza a aplicação de cobertura parcial temporária pelo prazo máximo de vinte e quatro meses para procedimentos de alta complexidade relacionados à patologia previamente conhecida pelo beneficiário, *in verbis:*

> **Art. 11.** É vedada a exclusão de cobertura às doenças e lesões preexistentes à data de contratação dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei após vinte e quatro meses de vigência do aludido instrumento contratual, cabendo à respectiva operadora o ônus da prova e da demonstração do conhecimento prévio do consumidor ou beneficiário.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARILSA APARECIDA DA SILVA BAPTISTA, liberado nos autos em 26/02/2026 às 15:11 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0802989-32.2020.8.12.0002 e código p7GeFGNF.

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul
Comarca de Dourados
Terceira Vara Cível

No caso concreto, o contrato firmado entre as partes prevê expressamente tal possibilidade, conforme cláusula sétima que trata da doença ou lesão preexistente e da cobertura parcial temporária, à p. 53:

CLÁUSULA SÉTIMA – DOENÇAS E LESÕES PREEXISTENTES

7.1 Doenças ou lesões preexistentes são aquelas que o Beneficiário ou seu representante legal saiba ser portador ou sofredor no momento da adesão ao presente instrumento.
7.2 No momento da adesão ao presente instrumento, o Beneficiário deverá preencher a Declaração de Saúde, na qual manifestará o conhecimento de doenças ou lesões preexistentes à época da adesão ao presente Contrato, sob pena de caracterização de fraude, ficando sujeito à suspensão ou rescisão unilateral do Contrato, conforme o disposto no inciso II do parágrafo único do art. 13 da Lei nº 9.656/1998.
7.3 Juntamente com o Formulário de Declaração de Saúde, será entregue a Carta de Orientação ao Beneficiário

Não se desconhece que a relação estabelecida entre as partes é regida pelas normas do Código de Defesa do Consumidor, como já exposto na decisão que indeferiu a liminar pleiteada (p. 133), todavia, a aplicação do microssistema consumerista não afasta o dever de observância da boa-fé objetiva, que impõe ao contratante o dever de prestar informações verídicas e completas no momento da formação do vínculo.

Logo, a ciência prévia da existência de doença grave, diagnosticada por meio de biópsia realizada mais de um mês antes da contratação, constitui circunstância relevante para a avaliação do risco assumido pela operadora ré. **Com isso, a omissão de tal informação compromete a higidez do equilíbrio contratual e autoriza a incidência das limitações legalmente previstas para doenças preexistentes.**

No caso em análise, a negativa inicial de cobertura não se revelou arbitrária ou desprovida de fundamento, ao contrário, decorreu da constatação de que a autora já era portadora de patologia oncológica ao tempo da contratação, circunstância apta a ensejar a aplicação das regras atinentes à cobertura parcial temporária. Ademais, não se verificou recusa definitiva de

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARILSA APARECIDA DA SILVA BAPTISTA, liberado nos autos em 26/02/2026 às 15:11 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0802989-32.2020.8.12.0002 e código p7GeFGNF.

assistência, mas limitação temporal amparada no contrato e na legislação de regência, tendo o tratamento passado a ser custeado posteriormente.

Além disso, consta dos autos que, em 03/01/2020, a autora compareceu à sede da operadora e realizou nova entrevista qualificada, ocasião em que declarou expressamente a preexistência do câncer, conforme p. 151/152, o que reforça que a enfermidade já era de seu conhecimento antes mesmo da formalização do contrato, evidenciando que a informação omitida inicialmente possuía caráter relevante e deveria ter sido prestada no momento da adesão.

Nesse contexto, colaciona-se entendimento proferido em caso semelhante:

> APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. **NEGATIVA DE COBERTURA**. INTERNAÇÃO EM CARÁTER DE URGÊNCIA. **ALEGAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE E MÁ-FÉ DO CONSUMIDOR.** CONTRATAÇÃO EFETUADA EM 07/06/2022. HISTÓRICO COMPROVADO DE SINTOMAS E INTERNAÇÕES ANTERIORES PARA TRATAMENTO DA MESMA CONDIÇÃO, OCORRIDAS DIAS ANTES DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO. **CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO BENEFICIÁRIO QUANTO AO SEU ESTADO DE SAÚDE E À NECESSIDADE DE TRATAMENTO.** OMISSÃO DOLOSA CONFIGURADA. FRUSTRAÇÃO DA BOA-FÉ CONTRATUAL. APLICABILIDADE DA SÚMULA 609 DO STJ QUANDO DEMONSTRADA A MÁ-FÉ. IMPOSSIBILIDADE DE INVOCAÇÃO DA CARÊNCIA DE 24 HORAS PARA URGÊNCIA EM CASO DE DOENÇA PREEXISTENTE CONHECIDA E OMITIDA. **PREVALÊNCIA DO EQUILÍBRIO ATUARIAL E DA EQUIDADE NAS RELAÇÕES CONTRATUAIS**. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. DISPOSITIVO: RECURSO DESPROVIDO .

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARILSA APARECIDA DA SILVA BAPTISTA, liberado nos autos em 26/02/2026 às 15:11 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0802989-32.2020.8.12.0002 e código p7GeFGNF.

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul
Comarca de Dourados
Terceira Vara Cível

(TJ-SP - Apelação Cível: 10251331020228260114 Campinas, Relator.: Marcia Tessitore, Data de Julgamento: 27/11/2025, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma II (Direito Privado 1), Data de Publicação: 27/11/2025)

Com efeito, o pedido de reembolso pressupõe a demonstração de ilicitude na conduta da operadora. Inexistindo prática abusiva ou descumprimento contratual, mas exercício regular de direito previsto em cláusula válida e respaldada por norma legal, **não há fundamento jurídico para impor à ré a restituição dos valores despendidos pela autora durante período em que a cobertura não era exigível.**

Pelo mesmo motivo, não prospera o pedido de indenização por danos morais, uma vez que o reconhecimento do dano moral exige a presença de conduta ilícita e não sendo abusiva a negativa da ré, mas fundada em disposição contratual legítima, e na disciplina normativa aplicável às doenças preexistentes, **inexiste ato ilícito apto a gerar dever de indenizar**.

Nesse diapasão, evidenciado que o diagnóstico da patologia da autora antecedeu a contratação do plano de saúde réu, que houve posterior declaração formal da doença na entrevista qualificada de 03/01/2020 e que a limitação inicial de cobertura encontrava amparo contratual e legal, impõe-se a improcedência dos pedidos de reembolso e de indenização por danos morais.

DISPOSITIVO.

ANTE O EXPOSTO, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, quanto ao pedido de obrigação de fazer consistente no custeio do tratamento oncológico, em razão da **perda superveniente do objeto**, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARILSA APARECIDA DA SILVA BAPTISTA, liberado nos autos em 26/02/2026 às 15:11 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0802989-32.2020.8.12.0002 e código p7GeFGNF.

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul
Comarca de Dourados
Terceira Vara Cível

de Processo Civil, e, no mais, JULGO **IMPROCEDENTES** os pedidos de reembolso das despesas médicas suportadas pela autora e de indenização por danos morais.

Sucumbente a parte Autora, e por ter dado causa ao pedido de obrigação de fazer indevidamente, condeno-a ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios aos patronos da parte Ré, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro nos artigos 82, 85, §§ 2º e 10, do CPC, ficando **sobrestado** o pagamento, por ser beneficiária da justiça gratuita (p.138).

Por consequência, declaro resolvido o mérito da presente ação, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, mediante as baixas e anotações necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.
Dourados/MS, *data da assinatura digital*.
Marilsa Aparecida da Silva Baptista
Juíza de Direito

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARILSA APARECIDA DA SILVA BAPTISTA, liberado nos autos em 26/02/2026 às 15:11 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0802989-32.2020.8.12.0002 e código p7GeFGNF.